



T-104
2022

توصيف المقرر الدراسي

اسم المقرر: العقود المدنية
رمز المقرر: 2003315-3
البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة
القسم العلمي: قسم الأنظمة
الكلية: كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الرابعة
تاريخ آخر مراجعة: 1443/11/1هـ



الصفحة	المحتوى
3	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
3	1. الوصف العام للمقرر
3	2. الهدف الرئيس للمقرر
3	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
4	ج. موضوعات المقرر
4	د. أنشطة تقييم الطلبة
5	هـ. مصادر التعلم والمرافق
5	1. قائمة المراجع ومصادر التعلم
5	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة
5	و. تقويم جودة المقرر
5	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي	
1. الساعات المعتمدة:	ثلاث ساعات

2. نوع المقرر									
أ.	متطلب جامعة		متطلب كلية	متطلب تخصص		متطلب مسار			
ب.	إجباري		√	اختياري					
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر				السادس					
4. الوصف العام للمقرر									
يتضمن مقرر العقود المدنية بيان التنظيم القانوني لعقد البيع من خلال بيان مفهومه واركانه وشروطه والاثار المترتبة عليه وبيان لبعض انواع البيوع كالسلم واستصناع وبيع مريض مرض الموت ونحوها كما يتضمن بيان للتنظيم القانوني لعقد الايجار حيث يتناول بيان مفهومه ومشروعيته واركانه وشروطه والاثار القانونية المترتبة عليه وبيان بعض انواع الايجارات									
5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) مصادر الالتزام									
6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد									
7. الهدف الرئيس للمقرر									
1. أن يتعرف الطالب على أهم احكام عقد البيع في النظام السعودي من حيث ماهيته وانعقاده وآثاره وبعض انواع البيوع.									
2. أن يتعرف الطالب على أهم احكام عقد الايجار في النظام المدني السعودي من حيث ماهيته وانعقاده وآثاره وبعض انواع الإيجارات									
3. تطوير مهارة الطلبة الذهنية والعملية في المجال النظامي، وتطوير قدرتهم على التعلم والاستفادة من مصادر المعرفة، وتطبيق المعرفة النظرية في هذا المجال على مشاكل الواقع العملي									
4. تطوير مهارات الطلبة في كتابة البحوث النظامية واستخدام قواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات تمكين الطلبة من تطوير مهارات الاتصال الكتابية والشفوية وتشجيعهم على العمل بفاعلية بشكل مستقل وجماعي بروح الفريق الواحد.									

1. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	$(15 \times 3) = 45$ ساعة	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	45	%100
2	معمل أو إستوديو	-	-
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
	الإجمالي	45	%100

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	معرفة الطلبة بأساسيات العقود المدنية في القانون المدني والتي تشتمل على عقدي البيع والإيجار، على نحو يجعل الطالب ملماً بالنصوص التي تحكمهما والتركيز على قوانين إيجار الأماكن والمباني، حيث يتناول المقرر، إبرام عقد الإيجار، وتحديد نطاق سريان قوانين الإيجار، والآثار التي تترتب على عقد الإيجار مع التركيز على ما شهدته المملكة من تطور في هذه التنظيمات، وإكساب الطالب مهارة حل القضايا التي يثيرها عقدي البيع والإيجار في الواقع العملي.	1ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.2	يركز المقرر على إكساب الطلبة معارف أساسية في عقد البيع وما يتصل به من إبرام العقد وشروط صحته ودرجة الأهلية المطلوبة لإبرامه	2ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية- تقييم التكاليفات
1.3	الآثار القانونية التي تترتب على عقد البيع والإيجار من خلال دراسة التزامات البائع، والتزامات المشتري والمؤجر والمستأجر			
2.0	المهارات			
2.1	تحليل وتفسير وتقييم النصوص التشريعية والقرارات والاجتهادات	1م	المُحاضرة	اختبار + الأعمال

الفصلية	القضائية المتعلقة بالعقود المدنية		
الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.	2م	القدرة على التحليل والتوضيح والتأصيل	2.2
الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.	3م	المقارنة للإحكام النظامية والاجتهادات القضائية المتعلقة بعقدي البيع والإيجار في النظام السعودي	2.3
القيم والاستقلالية والمسؤولية			3.0
عقد جلسات الحوار والمناقشة للتحقق من مدى استيعاب الطلاب للقيم المستهدفة من المقرر.	ق1	المُحاضرات	3.1
		تمكين الطالب من آليات التحليل والتوضيح والتأصيل والمقارنة للأحكام النظامية والاجتهادات القضائية في مجال العقود المدنية وأشكالته العملية والفقه قضائية	3.2
		تمكين الطالب سبل الربط السليم بين الدراسة النظرية لموضوع العقود المدنية وفقاً لنصوص نظام العقود المدنية السعودي والواقع العملي المطبق	

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	التعريف بعقد البيع	3
2	التمييز بين عقد البيع والعقود الأخرى	3
3	الرضا في عقد البيع	3
4	الوعد بالبيع والبيوع الموصوفة	3
5	المبيع والثمن	3
6	التزام البائع بنقل الملكية والالتزام بالتسليم	3
7	الاختبار النصفى ومناقشة بعض أوراق عمل الطلبة	3
8	الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق	3

9	الالتزام بضمان العيوب الخفية	3
10	التزامات المشتري	3
11	بعض أنواع البيوع	3
12	ماهية عقد الإيجار	3
13	انعقاد عقد الإيجار	3
14	آثار عقد الإيجار	3
15	بعض أنواع الإيجارات	3
16	الاختبار النهائي	
المجموع		45

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

ه. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	العقود المدنية وفقاً لأحكام الفقه الاسلامي والأنظمة السعودية للدكتور فيصل العساف، والدكتور سلطان أبا العلا طبعة 2020م
المراجع المساندة	العقود المسماة في النظام المدني الأردني للدكتور على العبيدي 2006م.
المصادر الإلكترونية	البلاك بورد
أخرى	يمكن الرجوع الى بعض الروابط الالكترونية المتخصصة في المجالات القانونية

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب ، وعدد أجهزة الحاسب الآلي المتاحة

العناصر	متطلبات المقرر
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقييم	المقيمون	طرق التقييم
فاعلية التدريس	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى	-	-

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).
ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	14
تاريخ الجلسة	1443/11/1هـ



اسم المقرر: العقود المدنية
رمز المقرر: 2003315-3
البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة
القسم العلمي: قسم الأنظمة



الكلية: كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الرابعة
تاريخ آخر مراجعة: 1443/11/1هـ

المحتويات:

الصفحة	المحتوى
3	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
3	1. الوصف العام للمقرر
3	2. الهدف الرئيس للمقرر
3	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
4	ج. موضوعات المقرر
4	د. أنشطة تقييم الطلبة
5	هـ. مصادر التعلم والمرافق
5	3. قائمة المراجع ومصادر التعلم
5	4. المرافق والتجهيزات المطلوبة
5	و. تقويم جودة المقرر

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
1. الساعات المعتمدة:					4 ساعات				
2. نوع المقرر									
أ. متطلب جامعة		متطلب كلية		متطلب تخصص		متطلب مسار			
ب. إجباري		√		اختياري					
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					السادس				
4. الوصف العام للمقرر									
يتضمن مقرر العقود المدنية بيان التنظيم القانوني لعقد البيع من خلال بيان مفهومه واركانه وشروطه والاثار المترتبة عليه وبيان لبعض انواع البيوع كالسلم واستصناع وبيع مريض مرض الموت ونحوها كما يتضمن بيان للتنظيم القانوني لعقد الايجار حيث يتناول بيان مفهومه ومشروعيته واركانه وشروطه والاثار القانونية المترتبة عليه وبيان بعض انواع الايجارات									
5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) مصادر الالتزام									
6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد									



7. الهدف الرئيس للمقرر
5. أن يتعرف الطالب على أهم احكام عقد البيع في النظام السعودي من حيث ماهيته وانعقاده وآثاره وبعض انواع البيوع.
6. أن يتعرف الطالب على أهم احكام عقد الايجار في النظام المدني السعودي من حيث ماهيته وانعقاده وآثاره وبعض انواع الإيجارات
7. تطوير مهارة الطلبة الذهنية والعملية في المجال النظامي، وتطوير قدرتهم على التعلم والاستفادة من مصادر المعرفة، وتطبيق المعرفة النظرية في هذا المجال على مشاكل الواقع العملي
8. تطوير مهارات الطلبة في كتابة البحوث النظامية واستخدام قواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات تمكين الطلبة من تطوير مهارات الاتصال الكتابية والشفوية وتشجيعهم على العمل بفاعلية بشكل مستقل وجماعي بروح الفريق الواحد.

1. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	44 = (11×4)	%100
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	44	%100
2	معمل أو إستوديو	-	-
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
	الإجمالي	44	%100

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم بالبرامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	يتعرف الطالب على مفهوم وطبيعة نظام المرافعات.	1ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.2	استنباط آليات وطرق الحصول على المعلومات المتعلقة بالدعوى القضائية بما تشتمل عليه من: مفهوم الخصومة القضائية. معرفة عوارض الخصومة القضائية. إجراءات الخصومة القضائية. الطلبات العارضة والأصلية. الإدخال والتدخل. إجراءات رفع الدعوى القضائية.	2ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية- تقييم التكاليفات
1.3	الالتزام بأخلاقيات وسلوك الدين الإسلامي المرتبطة باتباع قواعد الترافع أمام المحاكم والتعرف على قواعد الاختصاص القضائي وأنواعه			
	إلمام وفهم الطالب للمعلومات			

			المتعلقة بالأحكام القضائية من حيث: التعريف بالأحكام القضائية وأنواعها وأهمية التفرقة بين الأنواع المختلفة منها. طرق الطعن على الأحكام القضائية: التعريف بالطرق العادية وأهمها الطعن بالاستئناف. التعريف بطرق الطعن غير العادية كالتماس إعادة النظر والطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.	
المهارات				2.0
اختبار + الأعمال الفصلية	المُحاضرة	1م	أن يكون الطالب قادرا على سبر النصوص واستنباط الاحكام منها	2.1
الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقترح الحلول المناسبة.	- إعطاء أمثلة على قضايا واقعية. - جلسات مناقشة.	2م	ان يكون الطالب ملم بالأحكام الناظمة لعقدي البيع والايجار	2.2
الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقترح الحلول المناسبة.	- مراجعة ما تم تدريسه عن طريق طرح أسئلة. - جلسات مناقشة.	3م	أن يكون لدى الطالب القدرة على تطبيق النصوص القانونية على الوقائع ذات العلاقة تطبيقا سليما	2.3
القيم والاستقلالية والمسؤولية				3.0
عقد جلسات الحوار والمناقشة للتحقق من مدى استيعاب الطلاب للقيم المستهدفة من المقرر.	المُحاضرات	1ق	ان يكون لدى الطالب المقدرة على اعداد مذكرة واعداد دفعو متخصصه في قضايا الحقوق العينية الاصلية والتبعية	3.1

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	التعريف بعقد البيع	4
2	التمييز بين عقد البيع والعقود الأخرى	4
3	الرضا في عقد البيع	4
4	الوعد بالبيع والبيع الموصوفة	4
5	المبيع والثلث	4
6	الاختبار النصفى ومناقشة بعض أوراق عمل الطلبة	1 3
7	التزام البائع بنقل الملكية والالتزام بالتسليم	4
8	الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق والالتزام بضمان العيوب الخفية	4
9	التزامات المشتري + بعض أنواع البيع	4
10	ماهية عقد الإيجار + انعقاد عقد الإيجار	4
11	آثار عقد الإيجار و بعض انواع الإيجارات	4
12	الاختبار النهائي	
	المجموع	44

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والعاشر	10%
2	الاختبار الدوري	السادس	30%
3	عقد الاختبار النهائي	الثاني عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

ه. مصادر التعلم والمرافق:

المرجع الرئيس للمقرر	العقود المسماة في النظام السعودي
المراجع المساندة	العقود المسماة في النظام المدني الأردني للدكتور على العبيدي 2006م.
المصادر الإلكترونية	البلاك بورد
أخرى	يمكن الرجوع الى بعض الروابط الالكترونية المتخصصة في المجالات القانونية

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب ، وعدد أجهزة الحاسب الآلي المتاحة
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى	-	-

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).
ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
--------------	-------------



14

رقم الجلسة

1443/11/1هـ

تاريخ الجلسة

قسم الأنظمة
Law Department

